



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE N. 1099 del 13/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 201 del 10/07/2026

PROPOSTA N. 1986 del 09/07/2026

OGGETTO: affidamento diretto dell'attività di coordinamento pedagogico per il sistema integrato 0-6 sul territorio dell'ATS di Lamezia Terme. GIG B7A14748BB. Liquidazione competenze mese di maggio e giugno 2026.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE

- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 disciplina l'Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107";
- le Linee pedagogiche per il sistema integrato "zerosei", approvate con D. M. 22/11/2021 n. 334 richiamano le competenze degli Enti Locali nella programmazione e gestione, nel monitoraggio e nella vigilanza, nonché nell'autorizzazione e accreditamento dei servizi educativi 0/3 gestiti da soggetti privati, sulla base dei requisiti indicati dalle Regioni;
- con la Legge Regionale 24/2024 sono stati declinati i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali e dei fabbisogni standard stabiliti con legge dello Stato;
- con Regolamento Regionale n.7 del 10 Luglio 2024 pubblicato sul BURC n. 145 del 12 Luglio 2024 sono state approvate le disposizioni attuative della predetta Legge Regionale;
- l' art. 20 della citata Legge Regionale avente ad oggetto "Funzioni dei Comuni" prevede che *"I Comuni concorrono alla realizzazione del sistema integrato di educazione ed istruzione attraverso l'esercizio delle funzioni agli stessi attribuite dall'art. 7 del D. Lgs. 65/2017, in particolare al comma 1, i Comuni provvedono a attivare il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio conformemente agli indirizzi regionali"*;

Atteso che le predette norme prevedono in capo ai Comuni la competenza a concorrere alla realizzazione del sistema integrato di educazione e istruzione ed in particolare alle attività di gestione dei servizi educativi e/o scuole dell'infanzia, di autorizzazione ed accreditamento e vigilanza dei soggetti privati per l'istituzione dei servizi educativi, attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei servizi educativi, attivazione del coordinamento pedagogico sul proprio territorio, coordinamento della programmazione dell'offerta formativa, promozione di iniziative di formazione per il personale del sistema, definizione delle modalità di partecipazione delle famiglie, facilitazione delle esperienze di continuità tra il sistema e il primo ciclo di istruzione;

PRESO ATTO

- che l'ATS di Lamezia Terme, risultando sprovvista nei propri organici di tale figura professionale, con determinazione n. 213 del 25/07/2025 R.S., n. 1360 del 31/07/2025 R.G., ha proceduto all'affidamento diretto, ex art. 50 comma 1, lett. b) D.lgs. 36/2023, di un incarico professionale per l'attività di coordinamento pedagogico per il sistema integrato 0-6 sul territorio dell'Ambito Territoriale Sociale di Lamezia Terme alla dott.ssa Viviana Vitale con sede legale via S. Pertini 1 Montepaone CZ - P.I. 01230080770;

- che con la succitata determinazione si è proceduto a impegnare l'importo del contratto, pari a € 24.960,00 sul piano dei conti 1.03.01.02.999 esercizio finanziario 2025, capitolo 1905/1;
- che con verbale protocollo n. 60437 del 01.08.2025 si è proceduto a dare avvio al servizio di che trattasi;

Dato atto, altresì

- della regolarità della fase di impegno della spesa, effettuata con determinazione n. 213 del 25/07/2025 R.S., n. 1360 del 31/07/2025 R.G;
- del disciplinare sottoscritto in data 04.07.2025 dalla dott.ssa Viviana Vitale;

Viste le fatture:

- n. 258 del 02 luglio 2026 protocollata al n. 53829 del 02/07/2026, allegata al presente atto, relativa all'attività svolta nel mese maggio 2026, di € 1.040,00 a lordo della ritenuta di acconto (imponibile € 852,46 - Iva € 187,54 - ritenuta di acconto € 170,49);
- n. 259 del 02 luglio 2026 protocollata al n. 53831 del 02/07/2026, allegata al presente atto, relativa all'attività svolta nel mese giugno 2026, di € 728,00 a lordo della ritenuta di acconto (imponibile € 596,72 - Iva € 131,28 - ritenuta di acconto € 119,34);

Determinata così la somma certa e liquida da pagare pari a € 1.768,00 al lordo della ritenuta di acconto;

Verificata, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della documentazione agli atti di ufficio;
- la sua rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi di cui all'impegno;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità dei documenti e dei titoli prodotti;
- La regolarità della posizione contributiva dell'operatore economico tramite consultazione del DURC con protocollo INPS_50244322 con scadenza il 05.08.2026;

Dato atto che non è previsto l'obbligo dell'acquisizione della documentazione antimafia in quanto la giurisprudenza amministrativa (v. sentenza del Consiglio di Stato n. 2212/2023) e lo stesso Ministero dell'Interno con circolare n. 8412 del 20/07/2023 hanno escluso l'assoggettabilità dei contratti dei liberi professionisti alla disciplina dell'istituto dell'interdittiva, previsto dagli articoli 83 e 91 del d.lgs. n. 159/2011(cd. "Codice Antimafia");

Ritenuto opportuno, pertanto, adottare apposito atto di liquidazione;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2000, convertito con Legge 102 del 2009, che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 30/01/25 di approvazione del "Risultato di Amministrazione presunto al 31/12/24";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026-2028;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 06/06/2025 di Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2024 ai sensi dell'rt. 227, d.Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 149 del 22-5-2026 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028;
- la Delibera di Giunta Comunale numero 197 del 06/06/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione PIAO 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 8 agosto 2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'ssestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 227 del 29/08/2025 avente ad oggetto "Variazione al PIAO 2025-2027. Approvazione modifica alla sottosezione 3.3 Allegato 4. Programmazione Triennale Fabbisogni del Personale";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 01.10.2025 recante ad oggetto: "Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 approvato con delibera di G.C. n.191 del 04.06.2025;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale vigente;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto anche potenziale del Dirigente e del Responsabile del procedimento/istruttoria la cui veridicità si attesta con la sottoscrizione del presente provvedimento, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012;

Verificata ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente/Responsabile del servizio;

Richiamato il decreto sindacale n. 22 del 8/05/2025 e successivo n. 25 del 17/06/2025 con il quale è stato conferito al sottoscritto Dirigente l'incarico ad interim di direzione del Settore Servizi alla Persona, dconferimento confermato da ultimo con decreto sindacale n. 01 del 02/02/2026;

CONSIDERATO che alla dipendente D.ssa Lucia Molinaro è affidata la responsabilità del procedimento;

PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

- **DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € 1.768,00 al lordo della ritenuta di acconto per l'attività lavorativa svolta dalla dott.ssa Viviana Vitale nel mese di maggio e giugno 2026, sul C/C indicato in fattura;
- **DI IMPUTARE** la spesa di € 1.768,00 sul piano dei conti 1.03.01.02.999 esercizio finanziario 2025, capitolo 1905/1 giusto impegno assunto con Determinazione dirigenziale n. 213 del 25/07/2025 R.S., n. 1360 del 31/07/2025 R.G;

- **DI ACCERTARE** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
- **DI TRASMETTERE** il presente atto di liquidazione all'ufficio emissione mandati con tutti i documenti giustificativi richiesti ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli artt. 184, comma 4 e 185 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- **di dare atto:**
 - ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. n° 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del rispetto della normativa anticorruzione;
 - dell'inesistenza di posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento e dell'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;
- ⑩ **DI SPECIFICARE**
 - che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.s.m.m.i.i.;
 - che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;
- ⑩ **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale.

Il sottoscritto Responsabile attesta, con la sottoscrizione del presente atto e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto della privacy, che consentono al Dirigente di assumere il presente provvedimento.

*Dott.ssa Lucia Molinaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*

IL DIRIGENTE

Vista la sopra esposta proposta;
Ritenendola meritevole di approvazione

DETERMINA

- **DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € 1.768,00 al lordo della ritenuta di acconto per l'attività lavorativa svolta dalla dott.ssa Viviana Vitale nel mese di maggio e giugno 2026, sul C/C indicato in fattura;
- **DI IMPUTARE** la spesa di € 1.768,00 sul piano dei conti 1.03.01.02.999 esercizio finanziario 2025, capitolo 1905/1 giusto impegno assunto con Determinazione dirigenziale n. 213 del 25/07/2025 R.S., n. 1360 del 31/07/2025 R.G.;
- **DI ACCERTARE** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;

- **DI TRASMETTERE** il presente atto di liquidazione all'ufficio emissione mandati con tutti i documenti giustificativi richiesti ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli artt. 184, comma 4 e 185 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- **di dare atto:**
 - ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. n° 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del rispetto della normativa anticorruzione;
 - dell'inesistenza di posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento e dell'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;
- **DI SPECIFICARE**
 - che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.s.m.m.i.i.;
 - che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1986 del 09/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Avv. PETRONIO STEFANIA in data 10/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 201 del 10/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	4654	1	1-687-1	VITALE VIVIANA	1.040,00
2026	4655	1	1-687-1	VITALE VIVIANA	728,00

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 13/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.